Guide de Rédaction pour Pactes d'Associés

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

INSTRUCTIONS

Ce document est un guide qui couvre les cas de figure les plus fréquents dans les pactes d'associés. L'objectif est de vous aider à choisir quelles clauses intégrer dans un pacte d'associés, lesquelles éviter, et lesquelles réserver à certains contextes, en fonction de vos dossiers.

Ce guide ne prétend pas contenir des vérités universelles. Ses préconisations sont issues de la pratique, qui peuvent ne pas être parfaitement alignées avec votre manière de travailler ou les usages de votre clientèle. Il s'agit de suggestions, pas de règles absolues à appliquer systématiquement.

Pour chaque cas, vous retrouvez:

- les clauses suggérées qui répondent directement au risque principal du cas en question, et au contraire les clauses disproportionnées ou contre-productives
- les clauses pertinentes uniquement si certaines conditions sont réunies (profil des associés, objectif de levée, niveau de risque accepté, etc.)
- la partie "selon la partie conseillée" permet d'identifier les points sur lesquels l'équilibre se déplace selon l'intérêt défendu et vous indique comment ajuster ces choix en fonction de la qualité de votre client.

Les dernières pages du guide contiennent deux index: un index thématique et un index alpahabétique. Ces index font le lien entre les clauses suggerées et leurs explications et exemples de rédaction contenus dans les vidéos de formation. Pour vous permettre de retrouver rapidement le passage vidéo de chaque clause mentionnée dans ce guide, un n° entre paranthèses renvoie à la référence de l'index thématique.

Règles du rédacteur de pacte

1. Chaque clause doit protéger un risque réel, pas votre anxiété.
2. Si vous ne pouvez pas expliquer la pertinence d'une clause en 15 secondes, elle n'a probablement pas sa place dans le pacte.
3. Maniez le "on ne sait jamais" avec précaution. Les clauses du pacte doivent être pertinentes avec les événements probables à moyen terme (sauf pour le point 5). Une clause d'IPO n'a rien à faire à la création d'une société sans investisseurs.
4. Le pacte doit être cohérent avec la gouvernance réelle (capital, rôle, effort, pouvoir), pas celle fantasmée dans les discussions.
5. Toute sortie se prépare le jour 1, sinon elle se subit le jour 947.

Ce document est protégé par le droit d'auteur et fait l'objet d'une licence d'utilisation détaillée dans les CGV.
Toute reproduction, diffusion ou mise à disposition en dehors du cadre professionnel normal (hors toute intervention publique) est interdite. L'intégration totale ou partielle du document dans un outil d'intelligence artificielle ou tout système automatisé, interne ou externe, n'est pas autorisée.

Deux associés égalitaires (50/50 du capital)

Risque principal	Blocage durable en cas de désalignement (vision / stratégie / exécution)
Instrument	Statuts pour toutes les clauses. Il est possible de faire un pacte pour préserver la confidentialité de certaines clauses, mais cela crée un document supplémentaire.
À mettre	• Préemption et agrément (n°53 à 57) • Gouvernance simple avec répartition des pouvoirs opérationnels (qui signe, qui détermine les orientations, etc) (vidéo 6) • Pour résoudre les blocages: si les associés ont la même surface financière => clause de buy or sell (vidéo 2 à 00:50:05). Si les deux associés n'ont pas les mêmes moyens => il n'existe que des solutions imparfaites et parfois déséquilibrées. La clause d'exclusion dans les statuts suppose un organe en capacité de décider l'exclusion (en général l'AG avec majorité). Éventuellement négocier une répartition 51/49 et celui qui a 51% pourra exclure l'autre en cas de blocage
À mettre selon le contexte	• Non-concurrence et non sollicitation (n°65) • Exclusivité (n°66) + protection de la PI (n°67) • Bad leaver (pour racheter à un prix décoté en cas de faute (démission, manquement au pacte, etc) - (n°71 et 72) • Médiation / conciliation (n°94)
À Éviter	• Vétos partout. Toutes les décisions ne doivent pas se prendre à l'unanimité. • Clauses de sortie (tag et drag). En cas de vente par un associé, l'autre peut le racheter avec la préemption. S'il n'en a pas les moyens, il déclenche le buy or sell pour se faire racheter par le 1er • Clauses financières trop sophistiquées, sauf distribution de dividendes au besoin

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	**Fondateur "fort"** *(plus capable de financer un rachat)*	**Fondateur "faible"** *(moins de capacité de rachat, plus exposé au buy or sell défavorable)*
Priorité	Éviter la prise d'otage et garantir une sortie rapide si la relation se dégrade.	Éviter que le buy or sell devienne une arme qui le force à vendre au mauvais prix ou au mauvais moment.
Point clé à ajuster	Rendre le Buy or sell "exécutable": • calendrier court (sinon le blocage dure) • si un tiers fait une offre sur 100% (ou le contrôle), votre client doit pouvoir se substituer le tiers	1. Dans un contexte d'asymétrie financière, refuser le buy or sell et mettre une clause d'exclusion avec une répartition à 51% pour le fondateur "faible". Si cela est impossible, faire ce qui suit au 2. 2. Buy or sell avec garde-fous "anti-abus": • déclencheur strict (mésentente sérieuse + formalisme + délai de réflexion suffisant) • possibilité de prévoir des délais de paiement + de se substituer un tiers qui a la surface financière pour payer • obligation de preuve de capacité de financement du fondateur "fort" • limiter le champ de la clause de non-concurrence , car il a une forte probabilité de se faire racheter et de devoir la respecter

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

Trois associés égalitaires

Risque principal	Désinvestissement opérationnel d'un associé. Le vrai poison, c'est l'associé qui reste au capital sans exécuter.
Instrument	Statuts : règles de gouvernance et exclusion / pacte : tout ce qui touche à l'implication et à la sortie
À mettre	• exclusivité sanctionnée par un bad leaver (n°66) • non-concurrence et non sollicitation (index n°65) et protection de la PI (n°67) • bad leaver pour couvrir le cas de la démission, manquement grave, etc (n°71 et 72) • gouvernance avec répartition des pouvoirs opérationnels (qui dirige, qui signe, qui détermine les orientations, etc) et majorités adaptées avec liste courte des décision réellement structurantes (vidéo 6) • clause d'exclusion dans les statuts ou PUV dans le pacte en cas d'échec répété d'adopter une décision listée (budget, dirigeant, investissement, cession d'actif significatif…). Permet de trouver une sortie en cas de blocage, sans faute (si faute => bad leaver) • préemption et agrément (n°53 à 57) • Médiation / conciliation (n°94)
À mettre selon le contexte	• drag along déclenchable à 66% de majorité avec conditions économiques de sortie strictement identiques pour tous (n°63) • reporting simple mais régulier à tous les associés, accès aux documents clés (n° 33)
À Éviter	• unanimité généralisée : vous fabriquez le blocage • vétos individuels sur trop de sujets : vous créez un droit de nuisance permanent

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	**Associé "pilote"** (celui qui porte le projet)	**Associé "stratège"** (pas le plus opérationnel, mais utile sur deals/réseau)	**Associé "fragile"** (risque de décrocher / incertitude d'implication)
Priorité	Éviter de porter la boîte pendant 18 mois avec un associé "passif" qui garde 33%.	Faire reconnaître la contribution non opérationnelle, sans vous faire enfermer dans "vous ne bossez pas".	Refuser le leaver automatique trop punitif, trop large et déclenchable sur des critères subjectifs qui vous met dehors au moindre accident de parcours.
Point clé à ajuster	• Exclusivité et bad leaver clairs avec un rachat total en cas d'exercice • Prix de rachat du bad leaver dissuasif si départ non coopératif / désengagement net • Gouvernance claire pour éviter une co-direction qui paralyse • Refuser le leaver "symbolique" (inapplicable, sans calendrier, sans prix)	• Définition claire des contributions attendues (pas uniquement "temps passé") => vigilance sur la clause d'exclusivité • Engagements mesurables (objectifs de livrables / missions / rôle)	• Déclencheurs objectifs du bad leaver et de l'exclusivité (pas juste "manque d'implication" mais des critères précis) • Possibilité de correction: si baisse d'implication temporaire, envoi d'une mise en demeure et déclenchement du leaver seulement si pas de correction après la MED • Prix de rachat le plus proche de la valeur de marché si départ non fautif • Limiter le champ de la clause de non-concurrence s'il y en a une, car forte probabilité de départ et d'y être soumis

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

Un associé majoritaire et un associé minoritaire, tous les deux opérationnels dans la société

Risque principal	Eviction / marginalisation du minoritaire: le majoritaire décide seul, impose sa stratégie, prive le minoritaire d'information utile, et le minoritaire reste coincé au capital
Instrument	Statuts pour la gouvernance et la liste des décisions importantes / Pacte pour le reste
À mettre	• Liste des décisions importantes pour lesquelles le minoritaire a un veto (n°35) • Droits d'information renforcés avec un reporting périodique et une information préalable sur les opérations structurantes pour éviter que le minoritaire ne découvre les décisions après coup, même s'il ne peut pas s'y opposer (n° 33) • Préemption (n°53 à 56) et tag along total (n°58). Pas d'agrément nécessaire car si le majoritaire cède le contrôle, le minoritaire pour préempter ou exercer son tag total (dans les deux cas il n'est pas obligé de subir le tiers) et si le majoritaire cède une part minoritaire, le minoritaire peut la préempter (ou exercer son tag proportionnel s'il est prévu). L'agrément est contre-productif car, empêcher le majoritaire de céder une part minoritaire en refusant l'agrément va créer une tension et un environnement délétère • drag along pour que le majoritaire puisse vendre sans chantage du minoritaire (n°63) • bad leaver, efficace pour le majoritaire qui ne veut pas rester bloqué avec un minoritaire récalcitrant, mais hypothétique pour le minoritaire, sauf s'il a la surface financière pour racheter le majoritaire (n°71 et 72) • non-concurrence et non sollicitation (n°65), protection de la PI (n°67) et exclusivité (n°66)
À mettre selon le contexte	• tag along proportionnel en dehors pour permettre au minoritaire de céder une partie de ses actions lors d'une cession minoritaire (n°59). Le fait que la clause soit "en-dehors" fait réfléchir le majoritaire à deux fois avant d'envisager une cession minoritaire • anti-dilution "soft" au profit du minoritaire pour éviter une dilution agressive ou punitive par le majoritaire (n° 48)

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	Le majoritaire	Le minoritaire
Priorité	Piloter la société sans être pris en otage, tout en rendant le pacte acceptable pour le minoritaire.	Éviter la spoliation par la prise de décisions du majoritaire et sécuriser une sortie propre.
Point clé à ajuster	• décisions réservées limitées aux sujets structurants • information renforcée oui, mais sans transformer le minoritaire en "co-dirigeant" • tag along total à accepter (c'est défendable et rassurant) • éviter d'accorder un droit de blocage sur la gestion quotidienne	• information renforcée réelle (pas symbolique). Éventuellement clause pénale pour assurer l'efficacité. • décisions réservées sur les opérations irréversibles (dilution, dettes, actifs, gouvernance) • tag along total sur la cession de contrôle • si le majoritaire refuse tout veto : exiger au minimum une sortie organisée avec une PUA au bénéfice du minoritaire exerçable au prix du marché avec une fenêtre d'exercice à moyen terme (sinon vous êtes prisonnier)

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

Un associé majoritaire non impliqué (sleeping partner) et un associé minoritaire très impliqué

Risque principal	Les intérêts des deux associés sont divergents: • le majoritaire met l'argent, mais il n'a pas la main sur l'exécution, il craint une dérive de gestion, il veut pouvoir arrêter l'hémorragie si ça tourne mal • le minoritaire (celui qui travaille), il crée toute la valeur, mais il n'a pas le contrôle, il n'est probablement pas rémunéré, il peut être révoqué, il peut être bloqué au capital sans sortie. Dans cette situation, si celui qui travaille n'a ni le contrôle, ni une protection économique, le pacte ne peut pas réparer cette situation trop déséquilibrée dès le départ. Il agit plus comme "salarié" sans percevoir de rémunération. La solution la plus efficace pour le minoritaire est de renégocier la répartition du capital. Si cela n'est absolument pas possible, la solution "acceptable", faute de mieux est qu'il soit mandataire social rémunéré et rendre la révocation coûteuse
Instrument	Statuts pour la gouvernance (nomination + indemnité de révocation) / pacte pour les autres clauses
À mettre	• minoritaire mandataire social avec rémunération et révocation avec indemnité conséquente, mais pas dissuasive car sinon nulle (n° 31) • Exclusivité (n°66) et bad leaver (n°71 et 72) • liste des décisions importantes à soumettre au majoritaire (n°35) • reporting régulier de l'utilisation par le minoritaire du cash au majoritaire (n°33) • drag along pour que le majoritaire ne reste pas prisonnier du minoritaire (n°63) • PUA promise par le majoritaire au bénéfice du minoritaire (n° 14). Cela remplace le tag total et le tag proportionnel, car le minoritaire peut sortir à tout moment. Pas besoin de prévoir des événements particuliers pour l'exercice, juste une fenêtre exerçable au prix de marché quelques semaines par an tous les ans pendant 5 ans par exemple.
À mettre selon le contexte	• émission de BSA au minoritaire avec acquisition dans le temps (vesting - n°46) pour augmenter sa participation au capital en fonction des résultats

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	Le majoritaire non opérationnel	Le minoritaire opérationnel
Priorité	Protéger l'utilisation du cash	Protéger la situation économique et aménager une sortie. Le cash ne vaut rien sans l'exécution
Point clé à ajuster	• liste des décisions importantes protectrice du cash (dépenses exceptionnelles au-delà d'un seuil, endettement, etc) • protection de la PI. Le minoritaire exigera un juste prix pour ce qu'il produit si ce n'est pas couvert par sa rémunération, et il aura raison	• Décisions réservées limitées aux sujets structurants => grand pouvoir de décision quotidien • Fixer rémunération sur plusieurs années, sinon le majoritaire pourra la diminuer tout seul (prévoir un contrat de mandat à part pour gérer les autres aspects: congés, assurance chômage privée, mutuelle, etc) • PUA au bénéfice du minoritaire exerçable sur plusieurs années, sinon il reste prisonnier • Prix du bad leaver avec prix favorable et limiter les cas de manquements et de départ fautif • Accepter clause de non-concurrence, seulement si elle est rémunérée

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

Société familiale

Risque principal	L'enjeu central est presque toujours : • la stabilité de l'actionnariat en évitant l'entrée d'un tiers et en gérant les conjoints • la gouvernance pour savoir qui décide réellement • la transmission (donation, décès, divorce, etc.) • la sortie d'un membre sans solliciter trop durmeent la trésorerie de la société
Instrument	Statuts: gouvernance de base / Pacte: tout le reste, sauf si SARL, dans ce cas agrément et préemption dans les statuts
À mettre	• PUV croisées avec assurances pour financer le rachat en cas de décès (n°15 et n°68 et 69) • Agrément avec rachat par la société en cas de refus (n°57) et préemption (n°53 à 56) qui s'applique en cas de liquidation de divorce • Gouvernance claire (qui dirige, liste précise de décisions avec les organes compétents associés, etc) - Vidéo 6 • Non-concurrence et non sollicitation (n°65). Les ressentiments familiaux ne doivent pas mettre en péril la société qui doit protéger ses actifs
À mettre selon le contexte	• Inaliénabilité encadrée dans le temps, surtout si pacte Dutreil (n°45) • Politique de distribution des dividendes (n°20). C'est souvent sur ce point que la famille se déchire • reporting "light" (n°33) • Éventuellement charte familiale et / ou pacte intergénérationnel (qui travaille, qui est rémunéré, qui est pressenti pour tel poste opérationnel, etc)
À Éviter	Drag along, sauf hypothèse de prix plancher accepté par toutes et tous (n°63). Sinon, cela risque de fracturer la famille.

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	Le dirigeant familial	Un membre minoritaire familial et passif
Priorité	Ne pas être paralysé par la famille.	Ne pas être prisonnier, avoir une porte de sortie.
Point clé à ajuster	• Liste des autorisations préalables (n°35) la plus courte possible ou limitée aux décisions irréversibles et / ou aux aspects patrimoniaux de la famille (par exemple, interdiction de vendre le domaine familial) • Gouvernance et répartition des pouvoirs claires	• information minimale (n°33) • Comité familial pour autoriser les décisions irréversibles sur le patrimoine familial détenu par la société (n°35) • Éventuellement, PUA (n°14) au bénéfice du membre passif pour se faire racheter par un autre membre de la famille avec faculté de substitution de la société (seulement si elle a la trésorerie nécessaire)

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

Investissement en *love money*

Risque principal	Manque de communication sur la nature de l'investissement. L'investisseur peut ne jamais revoir sa mise, et le fondateur ne doit jamais laisser planer l'idée inverse. Sans cette clarté dès le départ, l'investissement bascule vite en attente, puis en conflit.
Instrument	Statuts: gouvernance de base / Pacte: tout le reste
À mettre	• Engagement des investisseurs d'apport de leurs titres à un SPV sur demande du fondateur (engagement de faire et convention de vote) - n°17 et n°18. • Drag along aux mêmes conditions économiques pour tous (n°63) • Tag along total (n°58) au bénéfice des investisseurs pour toute cession du Fondateur à un tiers (sauf holding patrimoniale) n°44 • PUV (n°5 et 11) consentie par les investisseurs au profit du fondateur avec faculté de substitution de toute personne, exerçable au prix de marché (fixé par expert au besoin - n°8 et suivant) et pendant des fenêtres annuelles • Inaliénabilité des titres des investisseurs (n°45) pendant une période fixée, avec exceptions en cas de drag, apport au SPV, exercice de la PUV par le fondateur ou exercice du tag total • Droit d'information "light" (n°33) au bénéficie des investisseurs • Préemption et agrément (n°53 à 57) mais uniquement pour cles cessions à des tiers (l'inaliénabilité empêche de toute façon un investisseur de céder ses actions)
À mettre selon le contexte	• Mandataire unique / représentation des investisseurs love money par une seule personne pour éviter des notifications nombreuses et une gestion complexe des réponses • Absence de garanties des investisseurs love money (n°29) en cas de cession, afin d'éviter qu'ils se retrouvent exposés • Exclusivité du fondateur (n°66) et non-concurrence du fondateur (n°65) pour éviter qu'il développe une activité concurrente en parallèle du projet financé par la love money
À Éviter	Veto ou droit politique, liquidité particulière, tag proportionnel (trop complexe pour ce type d'investissement et les investisseurs sont protégés par le tag total, la préemption et l'agrément)

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	Le fondateur	Un investisseur love money
Priorité	Protéger la cap table et la capacité à lever plus tard, sans créer une bombe relationnelle avec les proches.	assumer que la mise peut être perdue, tout en sécurisant l'absence de mauvaise surprise, sans exiger de droits de gouvernance
Point clé à ajuster	• durée de l'inaliénabilité des titres des investisseurs. Plus la durée est longue, plus cela est protecteur, mais coercitif pour les investisseurs • éventuellement PUV ou clause pénale et/ou suspension des droits politiques et économiques des investisseurs (n°105, 107 et 109) en cas de refus d'apport au SPV	• Fixer le niveau exact d'information (un minimum exploitable, pas un fichier excel illisible) • Absence totale de garanties (voire exclusion des délais de paiement) en cas de cession

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

Fondateurs avec intérêts alignés et entrée d'un ou plusieurs investisseurs Business Angel avec des exigences fortes

Risque principal	• Côté fondateurs, si le BA a trop de pouvoirs il peut bloquer la société (vétos trop larges), imposer sa sortie (liquidité défavorable) ou sortir les fondateurs à bas prix (bad leaver) • Côté BA, il est minoritaire sans protection réelle, donc il craint la dilution, l'opacité d'information, les décisions structurantes prises sans lui, l'absence totale de liquidité.
Instrument	Statuts pour la gouvernance de base (les aspects jugés confidentiels peuvent être intégrés dans le pacte), agrément éventuellement dans les statuts / pacte pour le reste
À mettre	• Droit d'information renforcé (n°33), voire droit d'audit (n°34) • Un seul BA => droit de veto sur les décisions très importantes (n°35) / plusieurs BA=> création d'un comité qui autorise les décisions importantes à la majorité (n°35 et 36) • tag along total qui protège les BA (n°58) et drag along déclenchable par les seuls fondateurs (n°63) • bad leaver (n°71 et 72), exclusivité (n°66), non-concurrence (n°65) et protection de la PI (n°67) • préemption (n°55 et 56) et agrément (n°57) avec obligation de rachat par la société si refus d'agrément
À mettre selon le contexte	• Tout ou partie des clauses financières, lesquelles doivent être cohérentes en fonction du montant investi (par exemple, on ne donne pas une waterfall pour un investissement de 20K €) • Ratchet, seulement s'il existe un très gros écart entre les valorisations défendues par les parties • anti-dilution au profit des BA + plafonnement au profit des fondateurs (surtout si les BA sont proches d'une minorité de blocage aux AG) • tag proportionnel en dedans uniquement + transferts libres et clause de holding patrimoniale + inaliénabilité éventuelle • Assurances + clause RSE + clause anti-crypto

Ajustements selon la partie conseillée

Vous conseillez…	Les fondateurs	Le ou les BA
Priorité	Garder la main sans faire fuir les investisseurs, sauf demandes déconnectées. Il vaut parfois mieux trouver un nouvel investisseur que conclure un mauvais deal	Assurer une sortie + avoir un œil sur la gestion + s'assurer de la présence long terme des fondateurs (inaliénabilité, bad leaver dissuasif, etc)
Point clé à ajuster	• accepter droit d'information renforcé, mais cadrer la périodicité et le contenu des infos • accepter des autorisations préalables, voire des vétos sur l'irréversible • encadrer strictement la liquidité pour éviter la vente forcée • refuser les accumulations "double peine", par exemple: veto large + ratchet + waterfall agressive • limiter au max les clauses défavorables (bad leaver, absence de rémunération, etc)	De manière générale, élargir le champ protecteur de toutes les clauses. Toute ce qui sera demandé par les BA, sera contraire aux intérêts des fondateurs. Par exemple: • drag along uniquement si prix minimum • liste longue de décisions importantes + reporting très fréquent • vétos nombreux (attention, risque de gestion de fait si trop de droits)

Reproduction interdite - Violaine Schmidt, avocate

INDEX THÉMATIQUE

N°	Titre du chapitre	Chapitre	Vidéo
1	Introduction générale	00:00:00	Vidéo 1 Introduction
2	Règles générales de validité du pacte	00:01:58	
3	Différences avec les statuts	00:07:56	
4	Contenu d'un pacte et outils juridiques	00:09:31	
5	Fonctionnement d'une promesse unilatérale	00:00:00	Vidéo 2 Promesses et clause d'expertise
6	1ère condition de validité des promesses: Éléments essentiels de la promesse	00:02:00	
7	Détermination du prix de la promesse	00:03:49	
8	Déterminabilité du prix	00:06:10	
9	Différences expert 1592 et expert 1843-4	00:09:10	
10	Contenu et rédaction de la clause d'expertise	00:18:16	
11	2ème condition de validité des promesses: fixation terme ou condition non potestative	00:25:35	
12	3ème condition de validité des promesses:absence de clause léonine	00:31:24	
13	Schéma de validité des promesses	00:36:32	
14	Différences PUV et PUA	00:38:47	
15	Fonctionnement des promesses croisées	00:41:42	
16	Règles de répartition des droits politiques et économiques	00:00:00	Vidéo 3 Conventions de vote, engagements divers
17	Conditions de validité des conventions de vote	00:06:42	
18	Conditions de validité des engagements de faire ou de ne pas faire	00:10:39	
19	Respect de l'ordre public dans les pactes	00:00:00	Vidéo 4 Ordre public
20	Distribution des dividendes	00:00:00	Vidéo 5 Clauses financières
21	Waterfall	00:03:00	
22	Ratchet	00:20:56	
23	Recapitalisation	00:42:04	
24	Priorité de financement	00:46:16	
25	Pari passu	00:50:52	
26	Introduction en bourse	00:55:13	
27	Liquidité	00:58:39	
28	Droit de suite	01:05:24	
29	Absence de garanties	01:08:40	

30	Organes de gouvernance obligatoires	00:00:00	Vidéo 6 Clauses de gouvernance
31	Nomination et de révocation du dirigeant	00:03:05	
32	Conditions des organes facultatifs (Comité)	00:11:34	
33	Information renforcée	00:14:07	
34	Droit d'audit	00:14:52	
35	Autorisations préalables du Comité	00:16:39	
36	Création d'un organe facultatif (Comité)	00:18:45	
37	Avantages et inconvénients d'un organe facultatif	00:21:06	
38	Synthèse clause de comité	00:26:35	
39	Mettre les règles de gouvernance dans le pacte ou les statuts	00:29:01	
40	Utilisation du règlement intérieur	00:32:22	
41	Collectivité des associés	00:34:57	
42	Définition de "transfert" et de "titre"	00:00:00	Vidéo 7 Clauses de transfert de titres
43	Définition de "tiers" et de "holding patrimoniale"	00:05:22	
44	Transferts libres	00:08:42	
45	Inaliénabilité	00:11:40	
46	Vesting	00:16:17	
47	Plafonnement (standstill)	00:18:56	
48	Anti-dilution	00:23:06	
49	Déterminer le bénéficiaire et le promettant des clauses de transfert	00:29:04	
50	Contenu de la notification de transfert	00:31:03	
51	Factorisation des clauses communes du pacte	00:33:18	
52	Notification de transfert	00:34:56	
53	Fonctionnement de la préemption	00:37:16	
54	Équivalent en numéraire et contestation	00:45:20	
55	Schéma de la clause de préemption	00:47:43	
56	Clause de préemption	00:50:33	
57	Agrément	00:53:36	
58	Sortie conjointe totale (full tag along)	01:05:41	
59	Sortie conjointe proportionnelle en dehors	01:17:03	
60	Sortie conjointe proportionnelle en dedans	01:21:03	
61	Contenu commun des clauses de sortie conjointe proportionnelle	01:27:45	
62	Sortie conjointe prioritaire	01:29:28	

63	Sortie forcée (drag along)	01:37:05	
64	Articulation entre elles des clauses de transfert de titres	01:44:43	
65	Non-concurrence	00:00:00	Vidéo 8 Clauses des fondateurs / associés historiques
66	Exclusivité	00:08:22	
67	Protection de la propriété intellectuelle	00:12:26	
68	Assurance personne clé et RCMS	00:23:38	
69	Incapacité ou décès des associés ou dirigeants	00:31:13	
70	Déclarations des associés historiques	00:35:51	
71	Principe de la clause de leaver	00:39:12	
72	Bad leaver	00:43:01	
73	Medium leaver	00:45:59	
74	Good leaver	00:49:27	
75	Prix de la promesse de leaver	00:50:23	
76	Synthèse des conditions de leaver	00:51:49	
77	Contenu de la clause de leaver	00:52:27	
78	Risques juridiques des clauses de leaver	00:57:24	
79	RSE	00:00:00	Vidéo 9 Clauses diverses
80	Anti-ICO	00:05:55	
81	Durée du pacte	00:07:34	
82	Principe des règles supplétives et impératives	00:10:45	
83	Clause de notification	00:13:22	
84	Élection de domicile	00:23:10	
85	Confidentialité et action interrogatoire	00:24:36	
86	Adhésion au pacte et contrat de gré à gré	00:29:13	
87	Intégralité de l'accord - modifications	00:32:47	
88	Mandataire commun	00:34:07	
89	Nullité partielle	00:35:21	
90	Communication	00:38:20	
91	Absence de solidarité	00:39:08	
92	Renonciation	00:39:41	
93	Tansmission des droits et des obligations	00:40:04	
94	Règlement des différends	00:40:44	
95	Droit applicable	00:41:15	

96	Synthèse de clauses diverses	00:42:04	
97	Introduction	00:00:00	Vidéo 10 Les sanctions de l'inexécution du pacte
98	Exception d'inexecution	00:01:11	
99	Exécution forcée	00:03:47	
100	Réduction de prix	00:04:50	
101	Résolution unilatérale (art. 1226 C. civ.)	00:06:34	
102	Dommages et intérêts	00:07:20	
103	Sanctions du code de commerce	00:07:48	
104	Synthèse des sanctions légales	00:08:13	
105	Clause pénale	00:09:36	
106	Clause résolutoire (art. 1225 C. civil)	00:12:05	
107	Privation des droits politiques et économiques	00:13:11	
108	Renvoi aux statuts	00:14:29	
109	Réalisation forcée des promesses	00:19:50	
110	Conclusion	00:23:36	
111	Principe	00:00:00	Vidéo 11 Intervention de la société au pacte
112	Comparution des parties et définitions	00:00:43	
113	La société n'est pas une partie au pacte	00:02:07	
114	Pacte conclu en présence de la société	00:02:44	
115	Procédure des conventions réglementées	00:03:16	
116	Règles d'interprétation du code civil	00:00:00	Vidéo 12 les règles d'interprétation
117	Importance du préambule	00:01:15	
118	Formules de calcul de prix dans le pacte	00:03:41	
119	Interprétation du pacte	00:04:48	
120	Surpactes déconseillés	00:00:00	Vidéo 13 Les surpactes et les mini pactes
121	Surpactes efficaces	00:01:43	
122	Cas de l'associé personne morale	00:02:26	
123	Mini-pactes	00:04:11	
124	Synthèse en cas de pluralité de pactes	00:08:13	
125	Articulation entre le pacte et les statuts	00:00:00	Vidéo 14 Articulation entre le pacte et les statuts

126	Introduction	00:00:00	Vidéo 15 Moyens de sortir d'un pacte
127	Procédure collective d'un associé	00:00:41	
128	Procédure collective de la société	00:02:04	
129	Dol	00:03:06	
130	Information pré contractuelle	00:05:45	
131	Contrat d'adhésion	00:08:02	
132	Introduction	00:00:00	Vidéo 16 Mise en page des documents word
133	Utilisation des styles	00:00:30	
134	Mise à jour des renvois automatiques	00:03:15	
135	Création des renvois automatiques	00:05:42	
136	Numérotation des annexes	00:09:52	
137	Utilisation des listes à puces	00:12:23	
138	Création de la table des matières	00:13:12	
139	Renvoi introuvable	00:15:37	
140	Définitions sous forme de tableau	00:17:10	
141	Blocs de signature	00:19:15	
142	Mise en forme de la liste des annexes	00:20:24	
143	Utilisation des sauts de page	00:21:09	
144	Faire un copier-coller avec le bloc-notes	00:24:18	

INDEX ALPHABÉTIQUE

Acceder aux vidéos et au modèle

A

Absence de garanties [Vidéo 5 - time code 01:08:40 index thématique 29]

Absence de solidarité [Vidéo 9 - time code 00:39:08 - index thématique 91]

Action interrogatoire [Vidéo 9 - time code 00:24:36 - index thématique 85]

Adhésion / opposabilité:
- Adhésion au pacte et contrat de gré à gré [Vidéo 9 - time code 00:29:13 - index thématique 86]
- Contrat d'adhésion / moyen de sortir du pacte [Vidéo 15 - time code 00:08:02 - index thématique 131]
- La société n’est pas une partie au pacte [Vidéo 11 - time code 00:02:07 - index thématique 113]
- Pacte conclu en présence de la société [Vidéo 11 - time code 00:02:44 - index thématique 114]

Agrément
- Clause d'agrément [Vidéo 7 - time code - 00:53:36 - index thématique 57]
- Articulation entre elles des clauses de transfert [Vidéo 7 - time code 01:44:43 - index thématique 64]

Articulation
- Articulation entre elles des clauses de transfert [Vidéo 7 - time code 01:44:43 - index thématique 64]
- Articulation entre le pacte et les statuts [Vidéo 14 - time code 00:00:00 - index thématique 125]
- Règles de gouvernance dans le pacte ou les statuts [Vidéo 6 - time code 00:29:01 - index thématique 39]

Associé personne morale
- Application du pacte [Vidéo 13 - time code 00:02:26 - index thématique 122]
- Procédure collective [Vidéo 15 - time code 00:00:41 - index thématique 127]

Anti-dilution [Vidéo 7 - time code 00:23:06 - index thématique 48]

Anti-ICO / Cryptoactifs [Vidéo 9 - time code 00:05:55 - index thématique 80]

Assurances [Vidéo 8 - time code 00:23:38 - index thématique 68]

Audit (clause de droit d') [Vidéo 6 - time code 00:14:52 - index thématique 34]

Autorisations préalables [Vidéo 6 - time code 00:16:39- index thématique 35]

B

Bad leaver
- Principe de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:39:12 - index thématique 71]
- Clause de bad leaver [Vidéo 8 - time code 00:43:01 - Index thématique 72]
- Prix de la promesse de leaver [Vidéo 8 - time code 00:50:23 - index thématique 75]
- Synthèse des conditions de leaver [Vidéo 8 - time code 00:51:49 - index thématique 76]
- Contenu de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:52:27 - index thématique 77]
- Risques juridiques des clauses de leaver [Vidéo 8 - time code 00:57:24 - index thématique 78]

Acceder aux vidéos et au modèle

C

Calcul de prix

- Contestation [Vidéo 7 - time code 00:45:20 - index thématique 54]
- Déterminabilité du prix [Vidéo 2 - time code 00:06:10 - index thématique 8]
- Détermination du prix de la promesse [Vidéo 2 - time code 00:03:49 - index thématique 7]
- Formules de calcul de prix dans le pacte [Vidéo 12 - time code 00:03:41 - index thématique 118]

Clause de => Voir le nom de la clause en question, par exemple "Expertise" pour clause d'expertise

Collectivité des associés [Vidéo 6 - time code 00:34:57 - indexthématique 41]

Comité

- Conditions des organes facultatifs (Comité) [Vidéo 6 - time code 00:11:34 - index thématique 32]
- Création d'un organe facultatif (Comité) [Vidéo 6 - time code 00:18:45 - index thématique 36]
- Avantages et inconvénients d'un organe facultatif [Vidéo 6 - time code 00:21:06 - index thématique 37]
- Synthèse clause de comité [Vidéo 6 - time code 00:26:35 - index thématique 38]
- Information renforcée [Vidéo 6 - time code 00:14:07 - index thématique 33]
- Autorisations préalables [Vidéo 6 - time code 00:16:39 - index thématique 35]
- Règles de gouvernance dans le pacte ou les statuts [Vidéo 6 - time code 00:29:01 - index thématique 39]

Communication (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:38:20 - index thématique 90]

Comparution [Vidéo 11 - time code 00:00:43 - index thématique 112]

Confidentialité (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:24:36 - index thématique 85]

Contrat d'adhésion [Vidéo 15 - time code 00:08:02 - index thématique 131]

Conventions réglementées [Vidéo 11 - time code 00:03:16 - index thématique 115]

Conventions de vote

- Conditions de validité des conventions de vote [Vidéo 3 - time code 00:06:42 - index thématique 17]
- Nomination des dirigeants [Vidéo 6 - time code 00:03:05 - index thématique 31]

- Règles de répartition des droits politiques et économiques [Vidéo 3 - time code 00:00:00 - index thématique 16]

Contenu du pacte [Vidéo 1 - time code 00:09:31 - index thématique 4]

Contestation de l'équivalent en numéraire [Vidéo 7 - time code 00:45:20 - index thématique 54]

Cryptoactifs / anti-ICO [Vidéo 9 - time code 00:05:55 - index thématique 80]

D

Déclarations [Vidéo 8 - time code 00:35:51 - index thématique 70]

Décès / incapacité [Vidéo 8 - time code 00:31:13 - index thématique 69]

Acceder aux vidéos et au modèle

Définitions

- Comparution des parties et définitions [Vidéo 11 - time code 00:00:43 - index thématique 112]
- Définition de "transfert" et de "titre" [Vidéo 7 - time code 00:00:00 - index thématique 42]
- Définition de "tiers" et de "holding patrimoniale" [Vidéo 7 - time code 00:05:22 - index thématique 43]
- Définition d'"incapacité" [Vidéo 8 - time code 00:31:13 - index thématique 69]

Dividendes [Vidéo 5 - time code 00:00:00 - index thématique 20]

Dol [Vidéo 15 - time code 00:03:06 - index thématique 129]

Dommages et intérêts [Vidéo 10 - time code 00:07:20 - index thématique 102]

Drag along (clause de) [Vidéo 7 - time code 01:37:05 - index thématique 63]

Droit applicable (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:41:15 - index thématique 95]

Droit d'audit (clause de) [Vidéo 6 - time code 00:14:52 - index thématique 34]

Droit de suite (clause de) [Vidéo 5 - time code 01:05:24 - index thématique 28]

Droits politiques et économiques

- Règles de répartition des droits politiques et économiques [Vidéo 3 - time code 00:00:00 - index thématique 16]
- Privation [Vidéo 10 - time code 00:13:11 - index thématique 107]

E

Élection de domicile [Vidéo 9 - time code 00:23:10 - index thématique 84]

Engagements de faire ou de ne pas faire (conditions de validité) [Vidéo 3 - time code 00:10:39 - index thématique18]

Équivalent en numéraire [Vidéo 7 - time code 00:45:20 - index thématique 54]

Exception d'inexécution [Vidéo 10 - time code 00:01:11 - index thématique 98]

Exclusivité (clause d') [Vidéo 8 - time code 00:08:22 - index thématique 66]

Exécution forcée

- Exécution forcée [Vidéo 10 - time code 00:03:47 - index thématique 99]
- Réalisation forcée des promesses [Vidéo 10 - time code 00:19:50 - index thématique 109]

Expert

- Différences expert 1592 et expert 1843-4 [Vidéo 2 - time code 00:09:10 - index thématique 9]

Expertise (clause d') [Vidéo 2 - time code 00:18:16 - index thématique 10]

Acceder aux vidéos et au modèle

F

Factorisation des clauses communes du pacte [Vidéo 7 - time code 00:33:18 - index thématique 51]

Financement
- Priorité de financement [Vidéo 5 - time code 00:46:16 - index thématique 24]
- Recapitalisation [Vidéo 5 - time code 00:42:04 - inde xthématique 23]

G

Garanties (Absence de) [Vidéo 5 - time code 01:08:40 - index thématique 29]

Good leaver
- Clause de good leaver [Vidéo 8 - time code 00:49:27 - index thématique 74]
- Contenu de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:52:27- index thématique 77]
- Principe de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:39:12 - index thématique 71]
- Prix de la promesse de leaver [Vidéo 8 - time code 00:50:23 - index thématique 75]
- Risques juridiques des clauses de leaver [Vidéo 8 - time code 00:57:24 - index thématique 78]
- Synthèse des conditions de leaver [Vidéo 8 - time code 00:51:49 - index thématique 76]

Gouvernance
- Organes de gouvernance obligatoires [Vidéo 6 - time code 00:00:00 - index thématique 30]
- Nomination et de révocation du dirigeant [Vidéo 6 - time code 00:03:05 - index thématique 31]
- Conditions des organes facultatifs (Comité) [Vidéo 6 - time code 00:11:34 - index thématique 32]
- Création d'un organe facultatif (Comité) [Vidéo 6 - time code 00:18:45 - index thématique 36]
- Avantages et inconvénients d'un organe facultatif [Vidéo 6 - time code 00:21:06 - index thématique 37]
- Synthèse clause de comité [Vidéo 6 - time code 00:26:35 - index thématique 38]
- Utilisation du règlement intérieur [Vidéo 6 - time code 00:32:22 - index thématique 40]
- Information renforcée [Vidéo 6 - time code 00:14:07 - index thématique 33]
- Autorisations préalables [Vidéo 6 - time code 00:16:39 - index thématique 35]
- Règles de gouvernance dans le pacte ou les statuts [Vidéo 6 - time code 00:29:01 - index thématique 39]

H

Holding patrimoniale
- Définition [Vidéo 7 - time code 00:05:22 - index thématique 43]
- Clause de transferts libres [Vidéo 7 - time code 00:08:42 - index thématique 44]

I

Inaliénabilité (clause d') [Vidéo 7 - time code 00:11:40 - index thématique 45]

Information
- Information renforcée [Vidéo 6 - time code 00:14:07 - index thématique 33]
- Information pré contractuelle [Vidéo 15 - time code 00:05:45 - index thématique 130]

Intégralité de l'accord (clause d') [Vidéo 9 - time code 00:32:47 - index thématique 87]

Acceder aux vidéos et au modèle

Introduction en bourse (clause d') [Vidéo 5 - time code 00:55:13 - index thématique 26]

Interprétation
- Règles d'interprétation du code civil [Vidéo 12 - time code 00:00:00 - index thématique 116]
- Interprétation du pacte (clause d') [Vidéo 12 - time code 00:04:48 - index thématique 119]
- Préambule [Vidéo 12 - time code 00:01:15 - index thématique 117]

J

Jours ouvrables (définition) [Vidéo 9 - time code 00:13:22 - index thématique 83]

L

Leaver (clause de)
- Principe de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:39:12 - index thématique 71]
- Clause de bad leaver [Vidéo 8 - time code 00:43:01 - Index thématique 72]
- Clause de medium leaver [Vidéo 8 - time code 00:45:59 - Index thématique 73]
- Clause de good leaver [Vidéo 8 - time code 00:49:27 - index thématique 74]
- Prix de la promesse de leaver [Vidéo 8 - time code 00:50:23 - index thématique 75]
- Synthèse des conditions de leaver [Vidéo 8 - time code 00:51:49 - index thématique 76]
- Contenu de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:52:27 - index thématique 77]
- Risques juridiques des clauses de leaver [Vidéo 8 - time code 00:57:24 - index thématique 78]

Liquidité (clause de) [Vidéo 5 - time code 00:58:39 - index thématique 27]

M

Mandataire commun (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:34:07 - index thématique 88]

Medium Leaver
- Principe de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:39:12 - index thématique 71]
- Clause de medium leaver [Vidéo 8 - time code 00:45:59 - Index thématique 73]
- Prix de la promesse de leaver [Vidéo 8 - time code 00:50:23 - index thématique 75]
- Synthèse des conditions de leaver [Vidéo 8 - time code 00:51:49 - index thématique 76]
- Contenu de la clause de leaver [Vidéo 8 - time code 00:52:27 - index thématique 77]
- Risques juridiques des clauses de leaver [Vidéo 8 - time code 00:57:24 - index thématique 78]

Mini-pacte
- Définition mini-pacte [Vidéo 13 - time code 00:04:11 - index thématique 123]
- Synthèse en cas de pluralité de pactes [Vidéo 13 - time code 00:08:13 - index thématique 124]

Modification (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:32:47 - index thématique 87]

N

Non-concurrence (clause de) [Vidéo 8 - time code 00:00:00 - index thématique 65]

Non sollicitation (clause de) [Vidéo 8 - time code 00:00:00 - index thématique 65]

Acceder aux vidéos et au modèle

Notification

- Clause de notification [Vidéo 9 - time code 00:13:22 - index thématique 83]
- Notification de transfert de titres [Vidéo 7 - time code 00:31:03 - index thématique 50]
- Clause de notification de transfert de titres [Vidéo7 - time code 00:34:56 - index thématique 52]

Nullité partielle (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:35:21 - index thématique 89]

O

Ordre public

- Respect de l'ordre public dans les pactes [Vidéo 4 - time code 00:00:00 - index thématique 19]
- Principe des règles supplétives et impératives [Vidéo 9 - time code 00:10:45 - index thématique 82]

Organes de gouvernance

- Organes de gouvernance obligatoires [Vidéo 6 - time code 00:00:00 - index thématique 30]
- Organes de gouvernance facultatifs [Voir Comité]
- Collectivité des associés [Vidéo 6 - time code 00:34:57 - indexthématique 41]

P

Pari passu (clause de) [Vidéo 5 - time code 00:50:52 - index thématique 25]

Pénale (clause) [Vidéo 10 - time code 00:09:36 - index thématique 105]

Plafonnement (clause de) [Vidéo 7 - time code 00:18:56 - index thématique 47]

Préambule [Vidéo 12 - time code 00:01:15 - index thématique 117]

Préemption

- Fonctionnement de la préemption [Vidéo 7 - time code 00:37:16 - index thématique 53]
- Schéma de la clause de préemption [Vidéo 7 - time code 00:47:43 - index thématique 55]
- Clause de préemption [Vidéo 7 - time code 00:50:33 - index thématique 56]

Prix

- Contestation [Vidéo 7 - time code 00:45:20 - index thématique 54]
- Déterminabilité du prix [Vidéo 2 - time code 00:06:10 - index thématique 8]
- Détermination du prix de la promesse [Vidéo 2 - time code 00:03:49 - index thématique 7]
- Formules de calcul de prix dans le pacte [Vidéo 12 - time code 00:03:41 - index thématique 118]
- Clause de ratchet [Vidéo 5 - time code 00:20:56 - index thématique 22]
- Clause de waterfall [Vidéo 5 - time code 00:03:00 - index thématique 21]
- Différences expert 1592 et expert 1843-4 [Vidéo 2 - time code 00:09:10 - index thématique 9]
- Clause d'expertise [Vidéo 2 - time code 00:18:16 - index thématique 10]

Privation des droits politiques et économiques [Vidéo 10 - time code 00:13:11 - index thématique 107]

Procédure collective

- Associé personne morale [Vidéo 15 - time code 00:00:41 - index thématique 127]
- Société object du pacte [Vidéo 15 - time code 00:02:04 - index thématique 128]

Acceder aux vidéos et au modèle

Promesses

- Fonctionnement d'une promesse unilatérale [Vidéo 2 - time code 00:00:00 - index thématique 5]
- 1ère condition de validité : éléments essentiels [Vidéo 2 - time code 00:02:00 - index thématique 6]
- 2ème condition de validité : terme ou condition [Vidéo 2 - time code 00:25:35 - index thématique 11]
- 3ème condition de validité: absence clause léonine [Vidéo 2 - time code 00:31:24 - index thématique 12]
- Schéma de validité des promesses [Vidéo 2 - time code 00:36:32 - index thématique 13]
- Différences PUV et PUA [Vidéo 2 - time code 00:38:47 - index thématique 14]
- Fonctionnement des promesses croisées [Vidéo 2 - time code 00:41:42 - index thématique 15]
- Déterminer le bénéficiaire et le promettant des clauses de transfert [Vidéo 7 - time code 00:29:04 - index thématique 49]
- Réalisation forcée des promesses [Vidéo 10 - time code 00:19:50- index thématique 109]

Propriété intellectuelle (clause de protection de) [Vidéo 8 - time code 00:12:26 - index thématique 67]

R

Ratchet (clause de) [Vidéo 5 - time code 00:20:56 - index thématique 22]

Réduction de prix [Vidéo 10 - time code 00:04:50 - index thématique 100]

Règlement des différends (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:40:44 - index thématique 94]

Règlement intérieur [Vidéo 6 - time code 00:32:22 - index thématique 40]

Règles supplétives et impératives [Vidéo 9 - time code 00:10:45 - index thématique 82]

Renonciation (clause de) [Vidéo 9 - time code 00:39:41 - index thématique 92]

Répartition préférentielle [voir Waterfall]

Résolution unilatérale (art. 1226 C. civ.) [Vidéo 10 - time code 00:06:34 - index thématique 101]

Résolutoire (clause, art. 1225 C. civ.) [Vidéo 10 - time code 00:12:05 - index thématique 106]

RSE (clause) [Vidéo 9 - time code 00:00:00 - index thématique 79]

S

Sanctions

- Dommages et intérêts [Vidéo 10 - time code 00:07:20 - index thématique 102]
- Sanctions du code de commerce [Vidéo 10 - time code 00:07:48 - index thématique 103]
- Synthèse des sanctions légales [Vidéo 10 - time code 00:08:13 - index thématique 104]
- Clause pénale [Vidéo 10 - time code 00:09:36 - index thématique 105]
- Clause résolutoire (art. 1225 C. civ.) [Vidéo 10 - time code 00:12:05 - index thématique
- Exception d'inexécution [Vidéo 10 - time code 00:01:11 - index thématique 98]
- Exécution forcée [Vidéo 10 - time code 00:03:47 - index thématique 99]
- Conclusion sur les sanctions [Vidéo 10 - time code 00:23:36 - index thématique 110]

Acceder aux vidéos et au modèle

Société

- Conventions réglementées [Vidéo 11 - time code 00:03:16 - index thématique 115]
- Procédure collective [Vidéo 15 - time code 00:02:04 - index thématique 128]
- La société n’est pas une partie au pacte [Vidéo 11 - time code 00:02:07 - index thématique 113]
- Pacte conclu en présence de la société [Vidéo 11 - time code 00:02:44 - index thématique 114]
- Principe de l'intervention de la société au pacte [Vidéo 11 - time code 00:00:00 - index thématique 111]

Sortie (clauses de)

- Sortie conjointe totale (full tag along) [Vidéo 7 - time code 01:05:41 - index thématique 58]
- Sortie conjointe proportionnelle en dehors [Vidéo 7 - time code 01:17:03 - index thématique 59]
- Sortie conjointe proportionnelle en dedans [Vidéo 7 - time code 01:21:03 - index thématique 60]
- Contenu commun des clauses de sortie conjointe proportionnelle [Vidéo 7 - time code 01:27:45 - index thématique 61]
- Sortie conjointe prioritaire [Vidéo 7 - time code 01:29:28 - index thématique 62]
- Sortie forcée (drag along) [Vidéo 7 - time code 01:37:05 - index thématique 63]

Statuts

- Différences entre le pacte et les statuts [Vidéo 1 - time code 00:07:56 - index thématique 3]
- Règles de gouvernance dans le pacte ou les statuts [Vidéo 6 - time code 00:29:01 - index thématique 39]
- Articulation entre le pacte et les statuts [Vidéo 14 - time code 00:00:00 - index thématique 125]
- Renvoi aux statuts [Vidéo 10 - time code 00:14:29 - index thématique 108]

Suite (clause de droit de) [Vidéo 5 - time code 01:05:24 - index thématique 28]

Surpacte

- Surpacte déconseillé [Vidéo 13 - time code 00:00:00 - index thématique 120]
- Surpacte efficace [Vidéo 13 - time code 00:01:43 - index thématique 121]
- Synthèse en cas de pluralité de pactes [Vidéo 13 - time code 00:08:13 - index thématique 124]
- Intégralité de l'accord (clause d') [Vidéo 9 - time code 00:32:47 - index thématique 87]

T

Tag along [voir "Sortie (clauses de)"]

Transfert de titres

- Transfert (définition) [Vidéo 7 - time code 00:00:00 - index thématique 42]
- Titres (définition) [Vidéo 7 - time code 00:00:00 - index thématique 42]
- Holding patrimoniale (définition) [Vidéo 7 - time code 00:05:22 - index thématique 43]
- Tiers (définition) [Vidéo 7 - time code 00:05:22 - index thématique 43]
- Transferts libres (clause de) [Vidéo 7 - time code 00:08:42 - index thématique 44]
- Inaliénabilité (clause d') [Vidéo 7 - time code 00:11:40 - index thématique 45]
- Vesting [Vidéo 7 - time code 00:16:17 - index thématique 46]
- Plafonnement (clause de) [Vidéo 7 - time code 00:18:56 - index thématique 47]
- Déterminer le bénéficiaire et le promettant des clauses de transfert [Vidéo 7 - time code 00:29:04 - index thématique 49]
- Articulation des clauses de transfert de titres [Vidéo 7 - time code 01:44:43 - index thématique 64]
- Drag along [voir "Drag along"]
- Tag along [voir "Sortie (clauses de)"]
- Clauses de sortie [voir "Sortie (clauses de)"]

Transmission des droits et des obligations [Vidéo 9 - time code 00:40:04 - index thématique 93]

Acceder aux vidéos et au modèle

V

Validité du pacte (règles générales) [Vidéo 1 - time code 00:01:58 - index thématique 2]

Vesting [Vidéo 7 - time code 00:16:17 - index thématique 46]

W

Waterfall (clause de) [Vidéo 5 - time code 00:03:00 - index thématique 21]